

山东省人民代表大会常务委员会公告

(第 131 号)

山东省人民代表大会常务委员会关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规的决定已于 2016 年 3 月 30 日经山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过,现予公布,自公布之日起施行。

山东省人民代表大会常务委员会

2016 年 3 月 30 日

山东省人民代表大会常务委员会 关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件 地方性法规的决定

2016 年 3 月 30 日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过

根据国家法律的修改和国务院关于加快行政审批制度改革的统一部署和要求,山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议决定对《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规作如下修改:

一、山东省海洋环境保护条例

(一) 将第二十二条第一款修改为:

“新建、改建、扩建海岸工程建设项目的,应当按照国家规定将海岸工程项目环境影响报告书或者环境影响报告表、环境影响登记表(以下简称环境影响评价文件)报环保部门批准。环保部门在批准环境影响报告书之前,应当征求海洋与渔业、海事部门和军队环境保护部门的意见。”

(二) 删去第二十五条中的“环保部门在批准海岸工程项目环境影响评价

文件”

(三) 将第三十三条第二项修改为:
“海岸、海洋工程环境影响评价文件批准、
核准前未依法征求有关部门意见的;”

二、山东省信息化促进条例

删去第二十八条第一款。

三、山东省风景名胜区管理条例

(一) 将第二十八条修改为:“在风景
名胜区内从事本条例第二十七条禁止范
围以外的建设活动,应当经风景名胜区管
理机构审核后,依照有关法律、法规的规
定办理审批手续。

在国家级风景名胜区内修建缆车、索
道等重大建设工程,项目的选址方案应当
报省住房城乡建设主管部门核准;在省级
风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设
工程,项目的选址方案应当报设区的市住
房城乡建设主管部门核准。”

(二) 删去第二十九条、第三十条。

(三) 删去第三十二条第一款中的
“建设项目的设计方案,必须经建设行
政主管部门审查同意”。

(四) 将第四十七条修改为:“违反
本条例的规定,在风景名胜区内从事禁止
范围以外的建设活动,未经风景名胜区管
理机构审核的,由风景名胜区管理机构责
令停止建设、限期拆除,对个人处二万元
以上五万元以下的罚款,对单位处二十万

元以上五十万元以下的罚款。”

四、泰山风景名胜区保护管理条例

(一) 将第十八条修改为:“在泰山
风景名胜区内进行各项建设,应当经泰山
风景名胜区管理机构审核后,依照有关法
律、法规的规定办理审批手续。

在泰山风景名胜区内修建缆车、索道
等重大建设工程,项目的选址方案应当报
省住房城乡建设主管部门核准。”

(二) 删去第十九条。

(三) 删去第二十条第二款。

(四) 将第三十五条修改为:“违反
本条例的规定,在泰山风景名胜区内从事
禁止范围以外的建设活动,未经泰山风
景名胜区管理机构审核的,由泰山风景名
胜区管理机构责令停止建设、限期拆除,
对个人处二万元以上五万元以下的罚款,
对单位处二十万元以上五十万元以下的罚
款。”

(五) 删去第三十六条、第三十七条。

五、山东省燃气管理条例

删去第十七条第一款中的“或者单位
为内部生产”。

六、山东省行政性事业性收费管理条例

(一) 删去第十四条、第十五条、第
二十一条第三项、第二十二条第五项。

(二)将第十七条修改为:“行政性、事业性收费单位应当按照国家有关规定,在经办场所和营业场所的醒目部位公布收费项目和收费标准,自觉接受社会监督。”

(三)删去第二十一条第四项中的“《收费许可证》”。

七、山东省计量条例

(一)删去第十九条。

(二)删去第四十七条第一项。

(三)删去第四十七条第六项、第七项中的“校准”。

八、山东省就业促进条例

将第三十五条第二款修改为:“设立职业中介机构应当在工商行政管理部门办理登记后,向县级以上人民政府人力资源社会保障部门申请行政许可。”

九、山东省文物保护条例

(一)将第二十二条修改为:“非国有不可移动文物有损毁危险,所有人不具备修缮能力的,可以向当地人民政府申请帮助修缮。符合帮助修缮条件的,当地人民政府应当给予帮助。接受帮助修缮的非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的,应当根据其级别报经相应的文物行政部门备案,并退还修缮费用。”

(二)将第四十七条第一款修改为:“拍卖文物或者联合拍卖文物的拍卖企业,应当取得省人民政府文物行政部门颁发的文物拍卖许可证。”

本决定自公布之日起施行。

《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规,根据本决定作相应修改并对个别文字进行修改,重新公布。

山东省海洋环境保护条例

2004年9月23日山东省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议通过 根据2012年1月13日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议关于修改《山东省环境噪声污染防治条例》等二十五件地方性法规的决定第一次修正 根据2016年3月30日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规的决定第二次修正

第一条 为了保护和改善海洋环境,保护海洋资源,防治污染损害,维护生态平衡,保障人体健康,促进经济和社会的

可持续发展,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等法律、法规,结合本省实际,制

职权，徇私舞弊的，应根据情节轻重给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条 当事人对处罚决定不服的，可以向作出处罚决定机关的上一级行政机关申请复议；复议机关应当在收到申请书之日起两个月内作出决定；申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉。当事人也可以直接向人民法院起诉。

第二十四条 省人民政府可根据本条例制定实施办法。

对现行的行政性、事业性收费规定，应进行全面清理，凡与本条例规定相抵触的，以本条例为准。

第二十五条 本条例具体应用中的问题由省物价局负责解释；其中有关收费票据和财务管理方面的问题，由省财政厅负责解释。

第二十六条 本条例自公布之日起施行。一九八九年十一月二十日山东省人民政府颁布的《山东省行政性事业性收费管理暂行办法》同时废止。

山东省计量条例

2004年5月27日山东省第十届人民代表大会常务委员会第八次会议通过 根据2012年1月13日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议关于修改《山东省环境噪声污染防治条例》等二十五件地方性法规的决定第一次修正 根据2016年3月30日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规的决定第二次修正

第一章 总 则

第一条 为加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值准确，保护消费者和经营者的合法权益，维护市场经济秩序，根据《中华人民共和国计量法》等法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 在本省行政区域内从事计量

活动和实施计量监督管理活动的，应当遵守本条例。

本条例所称计量活动，是指使用计量单位，制造、修理、销售、使用、安装、改装计量器具，建立计量标准器具，计量检定与计量校准，商品、服务计量，计量认证与计量中介服务。

第三条 从事计量活动，应当遵守职

业道德,遵循科学规范、诚实信用、守法经营的原则,保障计量器具准确可靠,保证计量数据真实。

第四条 省质量技术监督部门主管全省的计量监督管理工作;市、县(市、区)质量技术监督部门主管本行政区域内的计量监督管理工作。

工商行政管理、卫生、建设、环境保护等部门应当按照各自职责,配合质量技术监督部门做好有关的计量监督管理工作。

第五条 各级人民政府应当有计划地发展计量事业,支持计量科学研究,推广先进的计量技术和管理方法,引导企事业单位建立健全计量检测体系,为经济社会发展提供计量保障。

第二章 计量单位使用

第六条 国际单位制计量单位和国家选定的其它计量单位,为国家法定计量单位。国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行。

第七条 从事下列活动的,应当使用国家法定计量单位:

(一)制发公文、公报、统计报表,发表学术论文和报告;

(二)编播广播电视节目,出版发行图书、报刊、音像制品,制作发布广告、电子信息;

(三)标注商品标识、价签,编制产品使用说明书;

(四)印制票据、票证、账册、证书;

(五)制定标准、检定规程、技术规范以及其他技术文件;

(六)出具检定、校准、检验、测试等计量、检测数据;

(七)制造、修理、使用计量器具;

(八)国家规定应当使用国家法定计量单位的其他活动。

第八条 从事进出口贸易、出版古籍和文学书籍以及其他需要使用非国家法定计量单位的,按照国家有关规定执行。

第三章 计量器具管理

第九条 制造、修理、销售的计量器具的计量性能,应当符合计量检定规程和计量技术规范的要求;没有计量检定规程和计量技术规范的,其计量性能应当符合产品标准要求。

第十条 以销售为目的制造计量器具,或者对社会开展经营性修理计量器具业务的,应当向当地县级以上质量技术监督部门提出申请,并取得制造计量器具许可证或者修理计量器具许可证后方可从业。

质量技术监督部门接到申请后,应当依照国家有关行政许可的程序规定对申请人的生产条件组织考核。考核合格的,应当在三个工作日内颁发相应的许可证;考核不合格的,应当在五个工作日内书面说明理由。

制造、修理计量器具许可证只对许可

的项目有效。

第十一条 制造计量器具新产品的，应当按照国家规定申请定型或者样机试验，并取得计量器具型式批准证书或者计量器具样机试验合格证书。

申请定型或者样机试验的，应当向省质量技术监督部门提出，并提供相应的技术资料。省质量技术监督部门应当在接到申请后五个工作日内完成对申请资料的初步审核，确定定型鉴定或者样机试验的技术机构，并告知申请人所需的技术鉴定时间。省质量技术监督部门接到技术鉴定报告后，应当在五个工作日内完成审查。审查合格的，应当在当日颁发型式批准证书或者样机试验合格证书；审查不合格的，应当书面说明理由。

第十二条 任何单位和个人不得伪造、冒用、骗取、转让、出租、出借或者受让、租用、借用制造计量器具许可证、修理计量器具许可证。

第十三条 制造的计量器具其标识应当真实，并符合下列要求：

（一）在产品明显部位（或者铭牌）和说明书、外包装上有国家统一规定的制造计量器具许可证标志和编号；

（二）有计量检定合格印、证；

（三）有产品型号、规格、量限和准确度等级；

（四）有中文标明的计量器具名称、生产厂厂名和厂址；

（五）有产品标准号、生产日期和出

厂编号；

（六）对因使用不当容易造成计量器具损坏或者可能危及人身和财产安全的，应当有警示标志或者中文警示说明。

第十四条 制造、修理计量器具不得实施下列行为：

（一）制造国家明令淘汰的计量器具；

（二）以假充真、以次充好、使用残次零配件制造或者修理计量器具；

（三）为计量器具增加作弊装置或者作弊功能；

（四）伪造或者冒用厂名、厂址。

第十五条 下列计量器具不得销售：

（一）无制造计量器具许可证标志、编号和产品合格证明的；

（二）伪造、冒用制造计量器具许可证标志、编号或者厂名、厂址的；

（三）以假充真、以次充好、使用残次零配件制造的；

（四）国家明令禁止销售的。

第十六条 使用计量器具不得有下列行为：

（一）加装作弊装置或者利用计量器具作弊；

（二）破坏计量器具准确度；

（三）私自开启检定封印、破坏检定封缄或者防作弊装置；

（四）伪造计量器具检定、校准合格证明；

（五）使用未经检定、校准以及检定

不合格或者超过检定周期的计量器具。

第十七条 从事计量器具安装业务和改装业务的，应当保证计量器具的准确可靠，不得为计量器具增加作弊装置或者功能。

从事大型、技术复杂的计量器具安装业务或者国家重点管理的计量器具改装业务的，应当具备相应的技术条件。大型、技术复杂的计量器具名录，由省质量技术监督部门确定并公布。

第四章 计量检定与校准

第十八条 省质量技术监督部门应当按照科学合理的原则建立健全全省量值传递体系。

社会公用计量标准器具应当有专人保管和维护，不得擅自停止使用。

第十九条 下列计量器具实行强制检定：

- (一) 社会公用计量标准器具；
- (二) 部门和单位使用的最高计量标准器具；
- (三) 行政监测、司法鉴定用计量器具；
- (四) 公正计量、工程质量监理用计量器具；
- (五) 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面列入国家强制检定目录的工作计量器具。

用于行政监测、司法鉴定、公正计量、工程质量监理方面实行强制检定的工作计

量器具目录，由省质量技术监督部门会同有关部门确定，由省质量技术监督部门发布。

第二十条 质量技术监督部门对计量器具检定、检测的结果，供其他有关部门在行政管理工作中共同使用。对经检定合格的计量器具，在检定合格证有效期内任何单位不得重复检定、检测。

第二十一条 建设单位安装住宅用水表、电能表、燃气表、热能表等计量器具的，应当向法定计量检定机构申请首次强制检定。未经检定或者检定不合格的，不得安装。

前款规定的计量器具使用期限届满的，应当由供水、供电、供气、供热的经营者负责换装经强制检定合格的计量器具。

第二十二条 使用本条例第十九条规定的计量器具的，应当将计量器具登记造册，报所在地县（市、区）质量技术监督部门备案，并按规定申请周期检定。

实行强制检定的计量器具经修理后需要再次投入使用的，应当申请重新检定。

第二十三条 使用非强制检定计量器具的，可以通过计量检定或者校准保证计量器具的量值准确。

第五章 贸易计量

第二十四条 以商品或者服务量值作为结算依据的，经营者应当标明法定计量单位，并配备和使用与其经营项目相适应

的、符合国家规定的计量器具。

经营者应当保证商品或者服务计量的准确, 结算量值与实际量值的偏差应当符合国家和本省的有关规定。

第二十五条 经营者应当明示计量操作过程和计量器具显示的量值。购买者对量值有异议的, 有权要求经营者重新计量; 具备重新计量条件的, 经营者应当重新计量。

第二十六条 供水、供电、供气和供热的经营者, 应当保证计量器具的准确, 按照计量器具显示的实际量值结算, 不得违反国家有关规定将管线损耗或者其他设施造成的损耗转嫁给用户。

第二十七条 生产定量包装商品的, 应当在包装物的显著位置用中文、数字和法定计量单位清晰地标注商品的净含量。净含量偏差应当符合国家有关规定。经营者不得销售未标注净含量或者净含量不符合国家规定的定量包装商品。

第二十八条 从事农副产品收购和农业生产资料销售活动的, 不得利用计量器具压低等级或者伪造数据。

第二十九条 进行大宗物料交易的双方对计量结算方式有约定的, 应当以约定的方式结算; 双方无约定或者一方对量值有异议的, 可以向社会公正计量行(站)申请公正计量。

第三十条 商品交易市场主办者, 应当在显著位置设置便于公众校验的计量器具, 并保证计量器具的准确。

对前款规定的计量器具, 县(市、区)质量技术监督部门应当指定计量技术机构实施定期检定。

第六章 计量监督

第三十一条 质量技术监督部门应当加强计量监督管理, 及时查处计量违法行为, 并组织对计量器具质量、定量包装商品和消费者反映的其他突出问题实施重点检查。

下级质量技术监督部门自上级质量技术监督部门实施检查之日起半年内, 除消费者投诉的外, 不得再对经检验合格的同一企业的同一产品进行重复检查。

第三十二条 计量监督执法人员进行计量监督检查时, 应当有两名以上人员参加, 并出示执法证件。不出示执法证件的, 被检查者有权拒绝。

被检查者不得拒绝或者阻挠依法从事的检查活动。

第三十三条 计量监督执法人员实施计量监督检查或者查处计量违法行为时, 可以采取下列措施:

(一) 询问有关当事人和其他相关人员;

(二) 进入生产经营场所或者被监督物品存放地进行现场检查, 按照规定抽取样品;

(三) 查阅、复制有关的账册、票据、凭证、合同等资料;

第三十四条 因实施计量监督检查

或者查处计量违法行为需要抽取检验样品的，应当按照国家和省规定的标准确定抽样数量，并填写抽样单。所需检验样品由被检查者无偿提供。

除已合理损耗或者有关部门依法决定没收的产品外，检查者应当在检验结束并在被检查者无异议后十个工作日内返还检验样品。因检查者或者检验者的过错，对检验样品造成不应有的损坏或者丢失而不能返还的，责任单位应当进行相应赔偿。

第三十五条 计量检验结果应当及时告知被检查者。被检查者对检验结果有异议的，可以在接到检验结果之日起十五个工作日内，书面向实施检查的质量技术监督部门或者其上级质量技术监督部门提出复检申请。

质量技术监督部门应当自接到复检申请之日起十个工作日内组织调查。具备复检条件的，应当另行指定计量技术机构对原样品或者备用样品进行复检，并做出复检结论；不具备复检条件的，应当在复检报告中载明。复检费用由责任方承担。

第三十六条 向社会出具检测数据的各类检测机构和向社会出具计量公正数据的计量中介服务机构，应当经省级以上质量技术监督部门计量认证合格。未经计量认证或者经计量认证不合格的，不得向社会出具检测数据或者计量公正数据。

计量中介服务机构，不得与行政机关存在隶属关系。

第三十七条 任何单位和个人都有权

向质量技术监督部门举报计量违法行为。质量技术监督部门应当在接到举报之日起三个工作日内决定是否受理；不予受理的，应当向举报人书面说明情况。

第三十八条 质量技术监督部门应当对举报人的情况和在计量监督检查、查处计量违法行为过程中获知的商业秘密，予以保密。

第七章 法律责任

第三十九条 有下列情形之一的，由县级以上质量技术监督部门责令限期改正，情节严重的，没收违法制造、修理、销售的计量器具或者违法所得，并处三千元以上一万元以下罚款：

（一）制造、修理的计量器具，其计量性能不符合本条例规定的；

（二）转让、出租、出借制造、修理计量器具许可证的；

（三）销售无制造计量器具许可证标志、编号和合格证明或者伪造、冒用制造计量器具许可证标志、编号的计量器具的。

第四十条 伪造、冒用、骗取或者受让、租用、借用制造、修理计量器具许可证的，由县级以上质量技术监督部门责令改正，没收违法制造、修理的计量器具和违法所得，并处货值金额百分之五十以上一倍以下罚款；对伪造、冒用、骗取的制造、修理计量器具许可证，予以收缴、销毁。

第四十一条 制造、修理、安装、改

装计量器具过程中为计量器具增加作弊装置或者功能的,由县级以上质量技术监督部门责令改正,没收违法制造、修理、安装、改装的计量器具和违法所得,并处三万元以上五万元以下罚款;情节严重的,吊销其制造、修理计量器具许可证。

第四十二条 使用计量器具过程中为计量器具增加作弊装置或者功能的,由县级以上质量技术监督部门没收计量器具和违法所得,并处五百元以上二万元以下罚款。

第四十三条 属于本条例规定强制检定范围的计量器具,使用者未按规定申请强制检定或者经检定不合格继续使用的,由县级以上质量技术监督部门责令停止使用,可并处一千元以下罚款。

私自开启计量器具检定封印、破坏检定封缄或者防作弊装置的,责令改正,可并处五百元以上三千元以下罚款。

第四十四条 建设单位安装未经首次强制检定或者经检定不合格的住宅水表、电能表、燃气表、热能表的,由县级以上质量技术监督部门责令限期改正;逾期仍未改正的,处一万元以上二万元以下罚款。

第四十五条 商品交易市场主办者未按规定设置便于公众校验的计量器具,或者经营者配备和使用的计量器具不符合国家规定要求的,由县级以上质量技术监督部门给予警告,责令限期改正;逾期仍未改正的,处一千元以上三千元以下罚款。

第四十六条 有下列情形之一的,由县级以上质量技术监督部门给予警告,责令改正,没收违法所得,可并处一千元以上二万元以下罚款;情节严重的,吊销其相应的资格证:

(一)商品量或者服务量的结算量值与实际量值的计量偏差超出国家或者本省规定的;

(二)生产的定量包装商品其净含量偏差符合国家有关规定的;

(三)供水、供电、供气和供热的经营者未按照计量器具显示的实际量值结算,或者违法转嫁户外管线或者其他设施所造成的损耗的;

(四)农副产品收购者和农业生产资料销售者利用计量器具压低等级或者伪造数据的;

(五)计量技术机构、检测机构、计量中介服务机构出具虚假计量检定、检测、检验数据的;

(六)伪造计量器具检定合格证明的。

第四十七条 计量检测机构、计量中介服务机构未经计量认证或者经计量认证不合格向社会出具检测数据或者计量公正数据的,由县级以上质量技术监督部门责令改正,可并处一千元以下罚款。

第四十八条 违反本条例其他规定,国家法律、法规有规定的,由县级以上质量技术监督部门或者其他有关行政管理部门依照其规定执行。

第四十九条 违反本条例规定，给当事人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十条 质量技术监督部门及其工作人员有下列情形之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）不按规定的条件、程序办理考核、批准事项的；

（二）对举报的计量违法行为不按规定及时处理的；

（三）在监督检查中超过规定数量抽取样品或者不按规定退还样品的；

（四）对经检验合格的同一企业的同一产品进行重复检查的；

（五）不按照国家或者省有关规定收

取费用的；

（六）未依法履行其他职责并造成严重后果的。

第八章 附 则

第五十一条 本条例自 2004 年 7 月 1 日起施行。1990 年 7 月 6 日山东省人民政府第 7 号令发布的《山东省加强计量监督管理工作的规定》，1991 年 4 月 20 日山东省人民政府第 17 号令发布的《山东省强制检定的工作计量器具检定管理办法》，1995 年 8 月 30 日山东省人民政府第 62 号令发布（1998 年 4 月 30 日修订山东省人民政府第 90 号令发布，2002 年 4 月 12 日修订山东省人民政府第 139 号令发布）的《山东省计量器具制造销售监督管理办法》同时废止。

山东省就业促进条例

2004 年 4 月 2 日山东省第十届人民代表大会常务委员会第七次会议通过 2009 年 11 月 28 日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议修订 根据 2016 年 3 月 30 日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规的决定修正

第一章 总 则

第一条 为了促进就业，推进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定，

根据《中华人民共和国就业促进法》等法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本省行政区域内就业以及与促进就业有关的活动，适用本条例。

第三条 本省把扩大就业放在经济社